

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8/2536

นาง จินตนา เหล่า นิยม ชน

โจทก์

บริษัท สหรัฐ กิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อิม

พอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

จำเลย

กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยที่ 2 ออกเช็คโดยไม่ลงวันออกเช็ค ย่อมถือว่าไม่มีวันที่จำเลยกระทำความผิด แม้ต่อมาจะมีการประทับตราয়วันที่ตามข้อตกลงกันก็มีผลทำให้เช็คนั้นสมบูรณ์มีรายการครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น หากทำให้กลับเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ไม่ แม้จำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียวฎีกา แต่การที่เช็คที่จำเลยร่วมกันออกไม่ลงวันที่ออกเช็คเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลงโทษไปถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้ฎีกาให้มิต้องถูกลงโทษได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 50,000 บาทและให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 เดือน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2529 บริษัทจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการแทน ได้ทำสัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์ มีกำหนดเวลาไถ่ถอนภายใน 2 ปี และภายในกำหนดเวลา 2 ปีดังกล่าว โจทก์ผู้รับซื้อฝากตกลงยินยอมให้จำเลยที่ 1 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยจำเลยที่ 1 ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่โจทก์เดือนละ 60,000 บาท กำหนดชำระทุก 6 เดือนต่อครั้ง ๆ ละ 360,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ล่วงหน้ารวม 4 ฉบับ ๆ ละ 360,000 บาท เช็คพิพาทคดีนี้เป็นหนึ่งในสี่ฉบับดังกล่าว และเป็นเช็คลำดับที่ 2 ครั้นถึงกำหนดชำระเงินโจทก์ได้นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา 172 สุขุมวิท 43 เพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า เช็คพิพาทขณะส่งจ่ายไม่ได้ลงวันที่หรือไม่... คดีมีเหตุผลให้รับฟังได้ว่า ขณะออกเช็คพิพาทไม่มีการ

ลงวันที่สั่งจ่าย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เช็คพิพาทได้มีการลงวันที่ตรงกับข้อความในสัญญาให้อาศัยและใช้ที่ดินไว้แล้วนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น เมื่อจำเลยที่ 2 ออกเช็คโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่ายย่อมถือได้ว่า ไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิดแม้ต่อมาจะมีการประทับตราวางวันที่ตามข้อตกลงอันมีต่อกันระหว่างคู่กรณีก็ตาม ก็มีผลเพียงให้เช็คพิพาทนั้นสมบูรณ์ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และแม้ว่าคดีนี้จำเลยที่ 2 แต่เพียงผู้เดียวฎีกา จำเลยที่ 1 มิได้ฎีกาด้วยก็ตาม แต่เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้ฎีกาให้มิต้องถูกรับโทษด้วยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย มาตรา 225"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับเรื่องการออกเช็คโดยเช็คไม่ลงวันที่ โดยถือว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด เพราะสาระสำคัญของความผิดอยู่ที่วันออกเช็ค คือวันที่สั่งให้ธนาคารจ่ายเงิน

ตามเช็คนั้นถ้าเช็ครายได้ออกเช็คไม่ได้ลงวันที่ออกเช็คก็ไม่มีทางที่จะให้ออกเช็ค
ทราบได้ว่าจะให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นในวันใดซึ่งมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่
หลายเรื่อง และรวมทั้งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ด้วย เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 89-
90/2513 ลักษณะความผิดฐานออกเช็คโดยเจตนาที่จะมิให้มีการใช้เงินตามเช็ค หรือ
ฐานออกเช็คโดยรู้อยู่แล้วว่าในขณะที่ออกเช็คไม่มีเงินในบัญชีอันจะพึงจ่ายให้ได้นั้นสาร
สำคัญของความผิดทั้งสองฐานนี้อยู่ที่วันออกเช็ค คือ วันที่สั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตาม
เช็คนั้น ถ้าเช็ครายได้ออกเช็คไม่ได้ลงวันที่ออกเช็คก็ไม่มีทางที่จะให้ออกเช็ค
ทราบได้ว่าจะให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นในวันใด ซึ่งวันนั้นผู้ออกเช็คจะได้เตรียมเงิน
ไว้ในบัญชีที่ธนาคารอันจะพึงจ่ายเงินตามเช็คนั้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เช็คที่ไม่มีวัน
ออกเช็ค ถือได้ว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 910 ประกอบกับ มาตรา 989 จะให้สิทธิผู้ทรงเช็คไว้ว่า ถ้าเช็ครายได
มิได้ลงวันออกเช็ค ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งคนใดทำการโดยสุจริตจะจด
วันที่ถูกต้องแท้จริงลงก็ได้ นั้น กฎหมายเพียงแต่ให้เช็คฉบับนั้นเป็นเช็คที่มีรายการ
สมบูรณ์ตามกฎหมายฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น แต่หาจะมีผลที่จะ
ลงโทษผู้ออกเช็คในทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็คขมมาตรา 4 อนุมาตรา (1) และ (2) ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1976/2523(ประชุมใหญ่) กรณีห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามมาตรา 3(5) จะมีความผิด
ก็ต่อเมื่อธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คดังบทบัญญัติในวรรคท้ายของมาตรา 3วัน
ที่ในเช็คอันเป็นกำหนดเวลาที่สั่งให้ธนาคารใช้เงินจึงเป็นสาระสำคัญของการกระ
ทำความผิดฐานนี้ด้วย เช็คไม่ลงวันที่ย่อมถือได้ว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด
การออกเช็คโดยไม่ลงวันที่ ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(5) ออกเช็คไม่ลงวันที่ แม้ตกลงให้ลง
วันที่ในเช็ค ไม่ผิดอาญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2039/252 จำเลยออกเช็คเพื่อชำระ
หนี้โจทก์โดยไม่ลงวันที่ออกเช็ค ถือว่าไม่มีวันที่จำเลยกระทำความผิดแม้จะตกลงกัน

ให้โจทก์ลงวันในเช็คนั้นเป็นวันใดวันหนึ่งก็เป็นเพียงให้เช็คได้มีรายการครบถ้วนตามกฎหมายเพื่อใช้ฟ้องร้องบังคับกันได้ในทางแพ่ง หากทำให้กลับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2497/2533 การที่โจทก์ขอให้จำเลยออกเช็คพิพาทแลกเอาเช็คฉบับเก่าที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินคืนไปแสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบอยู่แล้วว่าจำเลยไม่มีเงินในบัญชีพอที่จะชำระเงินให้แก่โจทก์ได้ นอกจากนี้โจทก์ยอมรับว่าเช็คพิพาทจำเลยทั้งสองไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย โจทก์เป็นผู้ลงเอง แม้จำเลยที่ 2 ยินยอมให้ลงและยังได้ทำหนังสือสัญญาขายลดเช็คไว้กับโจทก์ดังนี้จำเลยก็ไม่มี ความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ แม้ปัจจุบันจะมีการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้แล้ว มีกฎหมายฉบับใหม่คือ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการจากใช้เช็ค พ.ศ. 2534ออกมาใช้บังคับแทนปรากฏว่าองค์ประกอบของความผิดตามกฎหมายดังกล่าวนี้ก็ยังต้องการวันที่สั่งจ่ายในเช็ค เช็คไม่ลงวันที่ออกเช็คถือว่าไม่มีความผิด ตาม พ.ร.บ. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534. ปฏิกรณ์คงพิพิธ.